STE GEORGE MICHAEL LOGISTICS SARL

Transport routier · Gestion de flotte · Solutions numériques

RCCM : KNG/RCCM/24-B-03334 · IDNAT : 01-F4300-N61874P
1 Ngongo-Lutete, Gombe, Kinshasa

Antenne : Matadi, Kongo-Central
Tél : +243 851 686 846
info@georgemichaellogistics.cd

CONTRAT DE PRESTATAIRE DE SERVICE DU CHAUFFEUR ET DE MISE À DISPOSITION D'UN VÉHICULE

Version : **v1**
Date : ____ **/** ____ **/ 20**____

Produit : **GM Fleet — Gestion de flotte**
Chauffeur : _____

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

GEORGE MICHAEL LOGISTICS, Société de droit congolais immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KNG/RCCM/24-B-03334, identifiée au Registre de l'Identification Nationale sous le numéro 01-F4300-N61874P,numéro d'impôt A2431121E, dont le siège social est situé au n°1, avenue Ngongo Lutete, Quartier Fleuve, Commune de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo, représentée par son Gérant, Monsieur BAKALYSEMBE Georges, Ci-après dénommée « GML » ou « le Gestionnaire »,

Et,

LE CHAUFFEUR-PRESTATAIRE DE SERVICE

Monsieur/Madame : _____

Né(e) à : _____,le : _____

De nationalité : _____

Résidant au n° _____, avenue : _____

Quartier : _____, Commune : _____

Téléphone: _____ N° pièce d'identité : _____

N° permis de conduire : _____ Catégorie : _____ Ci-après dénommé « le Chauffeur-Partenaire » ou « le Chauffeur ».

ARTICLE 1 — Objet

Le présent contrat définit les conditions selon lesquelles GML intègre le Chauffeur-Partenaire dans son réseau GM Fleet et peut lui confier un véhicule appartenant à GML, à un propriétaire partenaire ou à tout véhicule légalement placé sous la gestion de GML, afin de l'exploiter dans le cadre des activités de transport via les plateformes partenaires, notamment Yango.

L'affectation d'un véhicule est personnelle, temporaire et révocable. Elle ne confère au Chauffeur aucun droit de propriété sur le véhicule.

ARTICLE 2 — Statut du Chauffeur-Partenaire

Les parties entendent organiser leur relation comme un partenariat indépendant et non comme un contrat de travail. Le Chauffeur organise ses revenus à partir de l'activité autorisée dans le cadre GM Fleet et conserve, après respect de ses obligations envers GML, la part des recettes qui lui revient.

Cette qualification demeure soumise aux dispositions impératives du droit congolais applicables. Aucune disposition du présent contrat ne peut avoir pour effet d'écarter une règle légale impérative.

En conséquence, GML n'a pas la qualité d'employeur du Chauffeur et ne répond pas des actes personnels de celui-ci, notamment de sa conduite, dans les limites des dispositions légales impératives applicables.

ARTICLE 3 — Processus d'intégration

- Création du profil chauffeur dans l'écosystème GML ;
- Dépôt des documents d'identité, permis de conduire et autres pièces demandées ;
- Vérification KYC et contrôle des références ou antécédents pertinents ;
- Entretien, évaluation de conduite et validation opérationnelle ;
- Acceptation du présent contrat et des règles GM Fleet ;
- Enregistrement ou rattachement du Chauffeur à la flotte Yangode GML, lorsque requis ; Affectation éventuelle d'un véhicule et établissement d'un état de remise.

Le présent contrat ne saurait, en aucun cas être interprété, ou qualifié de contrat de travail ; il constitue un contrat de prestation de services.

ARTICLE 4 — Affectation et remise du véhicule

Tout véhicule confié au Chauffeur fait l'objet d'un enregistrement dans les systèmes GML. Lors de la remise, GML peut établir un état du véhicule comprenant notamment son kilométrage, son état extérieur et intérieur, ses documents, accessoires, équipements de sécurité et équipements technologiques.

Le Chauffeur reconnaît recevoir le véhicule uniquement pour l'activité autorisée par GML. GML peut remplacer, retirer ou réaffecter le véhicule lorsque les nécessités opérationnelles, techniques, contractuelles ou de sécurité l'exigent.

ARTICLE 5 — Exploitation via Yango et visibilité des activités

Lorsque le véhicule est exploité via Yango,le Chauffeur utilise le compte et le rattachement de flotte approuvés par GML. Les courses, périodes de connexion, recettes et informations opérationnelles accessibles à GML via ses outils et ceux de ses partenaires peuvent être utilisés pour le suivi de l'activité, les règlements, le contrôle des objectifs et la sécurité de la flotte.

ARTICLE 6 — Règles d'activité et plages opérationnelles

Le Chauffeur s'engage à respecter les plages d'activité, jours de service et objectifs opérationnels communiqués dans l'application ou dans la grille opérationnelle GM Fleet applicable à son programme.

À titre de référence opérationnelle du programme actuel, les plages autorisées sont généralement comprises entre 06h00 et 21h00, avec une heure de pause, sur les jours de service définis par GML.

Les obligations financières du programme sont calculées sur vingt-deux (22) jours d'activité par mois, sauf grille ou affectation particulière communiquée au Chauffeur.

Les heures d'activité correspondent notamment aux périodes durant lesquelles le Chauffeur est effectivement disponible ou connecté sur la plateforme partenaire selon les règles GM Fleet.

ARTICLE 7 — Versement journalier et revenus du Chauffeur

Pour le programme standard de gestion de flotte, le Chauffeur effectue un versement de **trente-et-un dollars américains (31 USD)** par jour d'activité comptabilisé, pendant vingt-deux (22) jours par mois, sauf tarif différent expressément indiqué dans la grille applicable au véhicule ou au programme.

Le Chauffeur conserve les recettes réalisées au-delà du versement dû et des autres sommes légalement ou contractuellement exigibles. Les jours non comptabilisés dans les vingt-deux (22) jours de versement constituent
des jours sans versement standard à GML, sous réserve du respect des règles d'utilisation du véhicule et du planning communiqué.

Les modalités de collecte, de paiement et de règlement peuvent être effectuées dans l'application GML, par Mobile Money ou par tout autre canal approuvé par GML.

Jour non versé ou versement incomplet. Lorsqu'un versement journalier n'est pas effectué, ou ne l'est que partiellement, pour une cause autre qu'une maladie dûment justifiée ou un problème du véhicule non imputable au Chauffeur, le sixième (6e) jour de la semaine, normalement réservé au Chauffeur, devient un jour d'activité au profit de GML. Le Chauffeur est alors tenu d'exercer son activité ce jour-là et de verser le montant manquant de trente-et-un dollars américains (31 USD) ou le solde impayé. À défaut de régularisation, la somme reste due et est reportée sur les versements suivants.

Maladie. Le Chauffeur malade en informe GML le jour même et transmet, dans un délai de quarante-huit (48) heures, un certificat médical ou tout autre justificatif accepté par GML. Sur présentation de ce justificatif, le Chauffeur n'est pas tenu de travailler ce jour-là et aucun versement n'est exigé de lui pour cette journée ; le justificatif est communiqué au propriétaire du véhicule conformément au contrat de gestion conclu avec celui-ci. À défaut de justificatif dans ce délai, la journée est traitée comme un jour non versé au sens de l'alinéa précédent.

Problème du véhicule. Aucun versement n'est dû pour les jours d'immobilisation du véhicule résultant d'une cause non imputable au Chauffeur, et ces jours ne donnent lieu à aucune régularisation, conformément à l'Article 12.

ARTICLE 8 — Utilisation autorisée du véhicule

- Le véhicule ne peut être conduit que par le Chauffeur autorisé, sauf accord écrit de GML ;
- Toute course commerciale hors de la plateforme ou du circuit approuvé par GML est interdite lorsque le véhicule est placé sous l'exploitation GM Fleet ;
- L'utilisation du véhicule en dehors des plages ou conditions autorisées peut faire l'objet d'une alerte, d'une vérification et, en cas d'abus, d'une sanction ;
- Le Chauffeur ne peut louer, prêter, sous-louer, céder ou mettre le véhicule à disposition
d'un tiers ;

Toute modification du véhicule ou de ses équipements est interdite sans autorisation
préalable de GML.

ARTICLE 9 — Contrôle hebdomadaire du véhicule

Le dimanche est réservé, selon le planning GM Fleet, au contrôle périodique du véhicule. Le Chauffeur doit rendre le véhicule disponible à l'heure et au lieu communiqués par GML.

Ce contrôle peut porter notamment sur l'état mécanique, les pneumatiques, les niveaux, les éléments de sécurité, la carrosserie, l'habitacle, le kilométrage, les documents et les équipements technologiques.

Une activité non autorisée pendant une période réservée au contrôle peut entraîner une mesure disciplinaire ou opérationnelle.

ARTICLE 10 — Tracker, DashCam et supervision

Le Chauffeur reconnaît que le véhicule peut être équipé notamment d'un dispositif GPS, d'outils télématiques, d'un système de diagnostic ou de maintenance préventive et d'une DashCam. Ces équipements servent à la sécurité, à
la géolocalisation, au suivi des opérations, à la protection du véhicule, à l'analyse des incidents et, selon les capacités installées, au suivi technique du véhicule.

Il est strictement interdit de désactiver, masquer, déplacer, débrancher, détériorer ou contourner ces équipements. Toute anomalie constatée doit être signalée immédiatement à GML.

ARTICLE 11 — Entretien courant et obligation de vigilance

Le Chauffeur doit utiliser le véhicule avec prudence et en prendre soin comme d'un bien qui lui est confié. Il effectue les vérifications quotidiennes raisonnables et signale sans délai toute alerte, bruit, voyant, panne, accident, détérioration ou comportement inhabituel du véhicule.

Lorsqu'un système de maintenance préventive ou un contrôle GML détecte un risque mécanique, GML peut immobiliser temporairement le véhicule afin d'éviter une aggravation de la panne.

ARTICLE 12 — Pannes, réparations et immobilisation

En cas de panne ou de problème mécanique non imputable au Chauffeur, GML organise, dans la mesure du possible, le diagnostic et la remise en état du véhicule afin de réduire sa durée d'immobilisation.

Le coût d'une réparation qui relève normalement du propriétaire du véhicule est traité conformément au contrat de gestion conclu avec ce propriétaire. Le Chauffeur n'est pas automatiquement responsable d'une panne résultant de l'usure normale ou d'un défaut qui ne lui est pas imputable.

Les jours d'immobilisation résultant d'une cause non imputable au Chauffeur ne sont pas comptabilisés dans les jours de versement et ne sont pas exigibles.

ARTICLE 13 — Dommages imputables au Chauffeur

Lorsqu'un dommage résulte d'une faute, d'une utilisation interdite, d'une négligence grave, d'une conduite manifestement imprudente ou d'un défaut de signalement ayant aggravé une panne, GML établit un dossier comprenant les éléments disponibles et le coût estimé ou réel de la remise en état.

Après information du Chauffeur et sous réserve des dispositions légales applicables, les sommes dont il est reconnu redevable peuvent être réglées directement ou récupérées progressivement sur ses règlements futurs selon un échéancier convenu.

Lorsque GML est amenée à indemniser le propriétaire du véhicule pour un dommage imputable au Chauffeur, insuffisamment ou non couvert par l'assurance, le Chauffeur est tenu de rembourser à GML le montant ainsi versé, déterminé selon la méthode d'évaluation prévue au contrat de gestion conclu avec le propriétaire (état de remise, catégorie, ancienneté et dernier contrôle hebdomadaire du véhicule), selon un échéancier convenu.

ARTICLE 14 — Accidents, infractions et incidents

Tout accident, saisie, contrôle ayant une incidence sur le véhicule, incident de sécurité ou immobilisation par une autorité doit être signalé immédiatement à GML.

Le Chauffeur doit coopérer à l'établissement des constats, rapports et dossiers d'assurance. Les amendes ou sanctions personnellement imputables à son comportement restent à sa charge, sous réserve des règles

légales applicables.

Accident
grave ou mortel. En cas d'accident ayant entraîné un décès, y compris celui d'un tiers, des blessures ou des dommages causés à autrui, le Chauffeur assume l'entière responsabilité civile et pénale de ses actes de conduite. GML, partenaire prestataire et non employeur du Chauffeur, et qui n'est pas propriétaire du véhicule, ne répond pas des actes de conduite de celui-ci. La situation est traitée conformément à la loi par les autorités compétentes, l'assureur et, le cas échéant, les juridictions.

Par exception, lorsqu'il apparaît qu'une défaillance mécanique existait avant l'incident et a pu y contribuer, GML procède à un examen technique fondé notamment sur les données du tracker, les images de la DashCam et le rapport d'expertise. Selon ses conclusions, GML prend contact avec le propriétaire du véhicule afin de déterminer la suite à donner conformément au contrat de gestion. Dans tous les cas, le Chauffeur coopère pleinement avec les autorités et avec GML.

ARTICLE 15 — Documents et conformité

Le Chauffeur doit maintenir valides son permis de conduire et tous les documents personnels nécessaires à l'exercice de l'activité. Il informe immédiatement GML de toute suspension, retrait, perte ou restriction affectant son droit de conduire ou son compte sur la plateforme partenaire.

ARTICLE 16 — Programme d'accès futur à la propriété

Le Chauffeur ayant accompli une période continue d'au moins douze (12) mois dans le programme GM Fleet peut être évalué en vue d'un accompagnement vers l'acquisition de son propre véhicule.

Sous réserve d'une évaluation finale favorable, GML peut proposer une contribution pouvant atteindre **quarante pour cent (40 %)** de l'apport initial applicable au programme de financement ou d'acquisition alors disponible. Cette contribution constitue un avantage conditionnel du programme et non une somme automatiquement acquise au Chauffeur.

L'éligibilité est appréciée globalement, notamment sur la base de la régularité des versements, de la conduite, du respect des règles, de l'entretien du véhicule confié, des incidents, de l'intégrité des équipements et de la conformité opérationnelle.

Le programme fonctionne selon une logique d'éligibilité complète : le Chauffeur est soit déclaré éligible à l'avantage applicable, soit déclaré non éligible. Il n'existe pas de droit automatique à un pourcentage partiel en fonction du nombre de mois accomplis.

ARTICLE 17 — Perte d'éligibilité au programme d'accès à la propriété

Peuvent notamment entraîner la perte de l'éligibilité : fraude, falsification, détournement de recettes, manipulation des équipements de suivi, conduite non autorisée, dommages graves imputables au Chauffeur, mauvais entretien répété du véhicule, infractions graves ou répétées aux règles GM Fleet, ou tout comportement démontrant que le véhicule confié n'a pas été pris en charge avec la diligence attendue.

Toute décision est prise après examen du dossier opérationnel disponible.

ARTICLE 18 — Sanctions, suspension et retrait du véhicule

En cas de manquement, GML peut, selon la gravité et la répétition des faits, adresser un avertissement, suspendre temporairement l'accès aux missions, demander la restitution immédiate du véhicule, suspendre le Chauffeur de la flotte ou mettre fin au partenariat.

En cas de risque pour la sécurité du véhicule, du public, du propriétaire, de GML ou de ses partenaires, GML peut procéder immédiatement à la suspension opérationnelle et au retrait du véhicule.

Les jours non versés et non régularisés de manière répétée constituent un manquement exposant le Chauffeur aux mesures graduées prévues au présent article.

ARTICLE 19 — Restitution du véhicule

À la fin d'une affectation ou du présent partenariat, le Chauffeur restitue immédiatement le véhicule, ses clés, documents, accessoires et équipements au lieu indiqué par GML.

Un état de restitution peut être établi et comparé à l'état de remise, en tenant compte de l'usure normale.

ARTICLE 20 — Paiements, compensations et relevés

Les paiements, versements, frais, réparations imputables et autres mouvements liés au Chauffeur peuvent être enregistrés dans l'écosystème numérique GML. Le Chauffeur peut recevoir un relevé ou consulter son historique selon les fonctionnalités disponibles.

Toute compensation ou déduction opérée par GML doit correspondre à une obligation prévue par le présent contrat, une grille acceptée, un dommage établi ou un montant spécifiquement autorisé, sous réserve des dispositions légales applicables.

Les montants non versés, les jours de régularisation et les jours justifiés pour maladie sont enregistrés dans le relevé du Chauffeur.

ARTICLE 21 — Données, images et confidentialité

Dans le cadre de la gestion de flotte, GML peut traiter les données nécessaires à l'exploitation, notamment les données d'identification, de localisation, de trajet, de connexion, de véhicule, de paiement, de diagnostic et, lorsque le véhicule en est équipé, les enregistrements issus de la DashCam.

Ces informations sont utilisées notamment pour la sécurité, l'exploitation, la maintenance, le règlement des incidents, le contrôle contractuel et les obligations envers les propriétaires, plateformes et partenaires concernés. Leur traitement doit respecter les exigences légales applicables.

ARTICLE 22 — Notifications électroniques

Le Chauffeur accepte de recevoir les notifications officielles de GML dans l'application, par SMS, WhatsApp ou courrier électronique concernant notamment les versements, affectations, contrôles, réparations, incidents, suspensions, documents et modifications opérationnelles.

ARTICLE 23 — Durée et résiliation

Le présent contrat prend effet à compter de son acceptation et demeure applicable tant que le Chauffeur reste actif dans le programme, sauf durée particulière indiquée dans son affectation.

Le Chauffeur peut demander à quitter le programme sous réserve de restituer le véhicule et les biens GML, de clôturer les courses en cours et d'apurer les sommes effectivement dues.

GML peut mettre fin au partenariat notamment en cas de fraude, fausse déclaration, non-respect grave ou répété des règles, détournement, manipulation des équipements, refus de restituer le véhicule, perte des conditions
d'éligibilité ou comportement compromettant la sécurité ou les intérêts légitimes de la flotte.

ARTICLE 24 — Modification des règles opérationnelles et tarifaires

Les grilles de versement, programmes, avantages et règles opérationnelles peuvent évoluer en fonction des conditions commerciales, des plateformes partenaires, des coûts d'exploitation ou des produits GM Fleet. Toute modification applicable au Chauffeur lui est communiquée avant son entrée en vigueur et ne s'applique pas rétroactivement aux périodes déjà clôturées.

ARTICLE 25 — Règlement des différends

Les parties conviennent que tout différend relatif au présent contrat sera d'abord soumis à une tentative de règlement amiable dans un délai de septante-deux (72) heures à compter de sa notification. À défaut de conciliation, la partie s'estimant lésée pourra saisir la juridiction compétente à Kinshasa/Gombe.

ARTICLE 26 — Droit applicable

Le présent contrat est soumis au droit congolais. Les dispositions impératives applicables prévalent sur toute stipulation contraire.

ARTICLE 27 — Acceptation

En signant le présent contrat, le Chauffeur reconnaît :

- Avoir lu et compris le présent contrat ;
- Avoir reçu ou pouvoir consulter les règles opérationnelles et la grille applicable à son programme ; accepter les conditions d'utilisation du véhicule qui lui est confié ;
- Autoriser les traitements et contrôles nécessaires à l'exploitation de la flotte dans les limites prévues par le présent contrat et la loi ; s'engager à restituer le véhicule et les équipements à première demande légitime de GML conformément aux présentes dispositions.

Fait à Kinshasa, le _____, en deux (2) exemplaires originaux.

SIGNATURES DES PARTIES

POUR GEORGE MICHAEL LOGISTICS

Nom : _____

Qualité : _____

Signature : _____

LE CHAUFFEUR-PARTENAIRE

Nom : _____

N° pièce d'identité : _____

Signature : _____

Projet contractuel à soumettre à la validation du conseil juridique de GML avant mise en production ou signature.